

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2343/2533

นาง รัตนา นาควิโรจน์ กับพวก
นาง กิม พัฒนานันท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 203, มาตรา 204, มาตรา 224, มาตรา 412, มาตรา 415
ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 225

เมื่อสัญญาจะซื้อขายที่ดินตกเป็นโมฆะ ผู้จะขายก็ต้องคืนเงินที่รับไว้แก่ผู้จะซื้อ
ฐานเป็นลามิควรได้ โดยผู้จะขายต้องเสียดอกเบี้ยนับแต่เวลาที่ผู้จะซื้อเรียกคืน การ
ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยมากเกินไปกว่าที่จำเลยต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์ยกขึ้น
วินิจฉัยให้ถูกต้องตามกฎหมายได้.

โจทก์ฟ้องว่า บ. ทำสัญญาจะขายที่ดินแปลงหนึ่งแก่โจทก์และรับเงินไปจาก
โจทก์แล้ว 4 ครั้ง เป็นเงินรวม 130,000 บาท ต่อมาบ. บอกเลิกสัญญา แต่โจทก์ไม่
ยินยอม บ. ให้สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรีจำกัด โอนที่พิพาทให้จำเลยที่ 2 เมื่อ บ.
ตาย โจทก์จึงฟ้องจำเลยซึ่งเป็นทายาทของ บ. ให้ชำระเงินมัดจำพร้อมดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่รับเงินไปจนกว่าจะชำระเสร็จและให้ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการขาดกำไร 450,000 บาท หรือให้เพิกถอนนิติกรรมที่นายบำรุงเช่าซื้อที่ดิน

พิพาทจากสหกรณ์ซึ่งได้โอนไปเป็นชื่อของจำเลยที่ 2 เสีย และให้จดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ทั้งสองแทน

จำเลยให้การต่อสู้หลายประเด็น และในระหว่างพิจารณาคู่ความตกลงสละประเด็นข้อพิพาทอื่น ๆ คงเหลือประเด็นข้อพิพาทว่าโจทก์ชอบที่จะคิดดอกเบี้ยในเงินมัดจำได้ตั้งแต่เมื่อใด และโจทก์ชอบที่จะคิดค่าเสียหายได้หรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินมัดจำพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่รับเงินแต่ละจำนวนไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นให้คิดดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่านายบำรุงสามีของจำเลยที่ 1 และบิดาของจำเลยที่ 2 เป็นสมาชิกสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธนบุรี จำกัด สหกรณ์ดังกล่าวให้นายบำรุงครอบครองที่ดินพิพาทเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2516 นายบำรุงได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทกับโจทก์ ตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำเอกสารหมายเลข จ.1 โดยมีการวางมัดจำ 25,000 บาท ตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์กันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2517 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2516 โจทก์ทั้งสองได้ชำระเงินให้นายบำรุง 75,000 บาท วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2517 ชำระเงิน 20,000 บาท และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2522 ชำระเงินอีก 10,000 บาท รวมเป็นเงินที่โจทก์ทั้งสองชำระให้นายบำรุงไปแล้วทั้งสิ้น 130,000 บาท สัญญาเอกสารหมายเลข จ.1 ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 113 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2526 นายบำรุงได้มอบให้ทนายความ

มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังโจทก์ทั้งสองตามเอกสารหมายเลข 4 ต่อมานายบำรุงตาย โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องคดีนี้ คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองแต่เพียงว่าจำเลยทั้งสองจะต้องชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ทั้งสองในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของจำนวนเงินที่โจทก์ทั้งสองได้ชำระให้นายบำรุงนับตั้งแต่วันที่นายบำรุงได้รับเงินแต่ละจำนวนไว้เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเงินให้โจทก์ทั้งสองเสร็จสิ้นดังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า เมื่อสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามเอกสารหมายเลข 1 ตกเป็นโมฆะแล้ว เงินที่นายบำรุงได้รับไว้จากโจทก์ทั้งสองที่ชำระเป็นค่าที่ดินตามสัญญาจะซื้อขายดังกล่าวก็ต้องคืนให้โจทก์ทั้งสองฐานเป็นลามิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 412 และเมื่อโจทก์ทั้งสองเรียกคืนแล้วนายบำรุงหรือจำเลยทั้งสองไม่ยอมคืน ก็ต้องถือว่านายบำรุงหรือจำเลยทั้งสองตกอยู่ในฐานะทุจริตจำเดิมแต่เวลาที่โจทก์ทั้งสองเรียกคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 415 ซึ่งแปลได้ว่านายบำรุงหรือจำเลยทั้งสองตกเป็นผู้ผิดนัดจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ทั้งสองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 203 วรรคแรก และมาตรา 204 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 224 วรรคแรก เมื่อไม่ปรากฏว่าก่อนฟ้องโจทก์ทั้งสองได้เรียกร้องให้นายบำรุงหรือจำเลยทั้งสองคืนเงินให้จึงต้องถือว่าโจทก์ทั้งสองเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองคืนเงินนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ดอกเบี้ยของเงินมัดจำ นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จเป็นการวินิจฉัยนอกฟ้อง อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง นั้น เห็นว่าการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระดอกเบี้ยมากไปกว่าที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ ฉิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

หลักการคืนทรัพย์สินที่เป็นลามกมิควรได้มีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 412, 413, 414 และ 415 มาตรา 412, 413 และ 414 ว่าด้วยการคืนตัวทรัพย์สิน ส่วนมาตรา 415 ว่าด้วยดอกผลของทรัพย์สินที่จะต้องคืน มาตรา 415 บัญญัติว่า "บุคคลผู้ได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตย่อมจะได้ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สินนั้นตลอดเวลาที่ยังคงสุจริตอยู่ ถ้าผู้ที่ได้รับไว้จะต้องคืนทรัพย์สินเมื่อใด ให้ถือว่าผู้นั้นตกอยู่ในฐานะทุจริตจำเดิมแต่เวลาที่เรียกคืนนั้น" ตามมาตรา 415 วรรคหนึ่ง ผู้ได้รับทรัพย์สินไว้โดยสุจริตและได้ดอกผลอันเกิดแต่ทรัพย์สินนั้นตลอดเวลาที่ยังคงสุจริตอยู่และตีความกลับได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ไม่สุจริตก็จะได้ดอกผลอีกต่อไป แม้ในใจจริงจะยังสุจริตอยู่ก็ตาม จากข้อเท็จจริงในคดีนี้นายบารุงผู้จะขายได้มอบให้ทนายความมีหนังสือลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2526 บอกเลิกสัญญาไปยังโจทก์ทั้งสอง แสดงว่านายบารุงรู้แล้วว่าตนไม่มีสิทธิจะรับเงินของโจทก์ไว้ ดังนั้นขอบอกกล่าวเป็นต้นไป นายบารุงจึงไม่มีสิทธิได้ดอกผลของเงินนั้นนับแต่เวลาดังกล่าว เรื่องการได้ดอกผลตามมาตรา 415 เป็นคนละเรื่องกับการผิดนัดตามมาตรา 204 ดอกผลตามมาตรา 415 เป็นดอกผลที่ผู้รับลามกมิควรได้ได้มา ผู้รับลามกมิควรได้จึงจะต้องคืนให้ผู้มีสิทธิได้รับ เงินตราแม้ในทางธุรกิจจะถือเป็นสิ่งที่มีดอกผลอยู่ตลอดเวลา แต่ในทางกฎหมายเมื่อกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษก็ไม่ต่างจากทรัพย์สินอย่างอื่นที่ผู้รับ

ลามมิควรได้ที่ไม่สุจริตจะต้องคืนดอกผลของเงินให้เมื่อตนได้ดอกผลจากเงินนั้นจริง ๆ และดอกผลที่ผู้รับลามมิควรได้ได้รับมานี้ก็อาจจะมากหรือน้อยกว่าดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดตามมาตรา 224 ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ ไม่ปรากฏว่านายบำรุงได้ดอกผลจากเงินที่ต้องคืน จึงไม่ต้องคืนดอกผลตามมาตรา 415 แต่ต้องเสียดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนับแต่วันที่ผู้จะซื้อเรียกเงินคืนตามมาตรา 204,224 ซึ่งในคดีนี้วันที่ผู้จะซื้อเรียกเงินคืนคือวันที่ผู้จะซื้อ (โจทก์) ฟ้องนั่นเอง. พงศ์เทพเทพกาญจนา.